

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5562/2538

นาง สุภา เกตุราทร กับพวก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงาน ประเภท ทน
ไฟ สยาม กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1032, มาตรา 1040, มาตรา 1077, มาตรา 1078, มาตรา 1080,
มาตรา 1091
ป.วิ.พ. มาตรา 104

บทบัญญัติตามมาตรา 1080 และมาตรา 1040 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นกรณีที่ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนสามัญจะโอนหุ้นของตนให้บุคคลภายนอกหรือชักนำบุคคลภายนอกเข้ามาเป็นหุ้นส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้เป็นหุ้นส่วนอื่นทั้งหมดไม่ได้ ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวย่อมนำมาใช้กับห้างหุ้นส่วนจำกัดด้วยโดยอนุโลมสำหรับผู้เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดที่จะโอนหุ้นของตนให้บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้เป็นหุ้นส่วนอื่นไม่ได้ แต่สำหรับผู้เป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดนั้นอาจโอนหุ้นให้แก่บุคคลภายนอกได้โดยลำพัง ไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้เป็นหุ้นส่วนคนอื่นตามที่มาตรา 1091 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติไว้ ซึ่งเป็นกรณีเฉพาะเรื่องการโอนหุ้นเท่านั้นเพราะผู้เป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดมีสิทธิอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบจำกัด และเนื่องจากมีสิทธิอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบจำกัดนี้เองคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดจึงมิใช่สาระสำคัญ และการเป็นหุ้นส่วนจำพวกดังกล่าวไม่เป็นการเฉพาะตัว ทั้งการโอนหุ้นดังกล่าวก็หาใช่การเปลี่ยนแปลง

ข้อสัญญาเดิม แห่งห้างหุ้นส่วนหรือประเภทแห่งกิจการตาม ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มาตรา 1032 ไม่ เมื่อการโอนหุ้นของผู้เป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความ รับผิดชอบที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1091 โดย ปราศจากความยินยอมของผู้เป็นหุ้นส่วนคนอื่นก็อาจโอนได้ คำเบิกความของ ว. ที่ ว่า จำเลยที่ 2 หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัดจำเลยที่ 1 ไม่อาจโอนหุ้นได้โดย ขาดความยินยอมของผู้เป็นหุ้นส่วนอื่นย่อมเป็นเพียงความเห็นของพยาน จึงหาจำ ต้องหยิบยกคำเบิกความของ ว. มาวินิจฉัยให้โดยเฉพาะอีกไม่เพราะที่ศาลอุทธรณ์ วินิจฉัยว่าโจทก์ที่ 1 เป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดชอบจะโอนหุ้นของตนโดย ปราศจากความยินยอมของผู้เป็นหุ้นส่วนคนอื่นก็โอนได้ เท่ากับศาลอุทธรณ์ ได้วินิจฉัย ปัญหาโดยไม่เห็นด้วยกับคำเบิกความของ ว. ดังกล่าวอยู่ในตัวแล้ว ดังนั้น เมื่อ จำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัดจำเลยที่ 1 จึงเป็นหน้าที่ของ จำเลยที่ 2 ที่จะต้องดำเนินการขอจดทะเบียน แก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อผู้ถือหุ้นให้ถูกต้อง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ที่ 1 เป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วน จำกัดจำเลยที่ 1 มีจำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ โจทก์ที่ 1 ลงทุนด้วยเงินเป็นหุ้น จำนวน 2,500,000 บาท เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2532 โจทก์ที่ 1 ได้โอนหุ้นดังกล่าวให้ โจทก์ที่ 2 จำนวน 500,000 บาทและโอนให้โจทก์ที่ 3 จำนวน 1,500,000 บาท พร้อมทั้งมีหนังสือจดทะเบียนการโอนหุ้นไปยังจำเลยทั้งสองเพื่อให้จำเลยทั้งสองไป ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อของโจทก์ที่ 2 และที่ 3 เป็นผู้ถือหุ้นใหม่ แต่จำเลยทั้งสองไม่ยอมดำเนินการดังกล่าว การกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นการโต้ แย่งสิทธิของโจทก์ทั้งสาม ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองไปดำเนินการจดทะเบียนแก้ไข

เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมรายชื่อผู้ถือหุ้นและผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่โดยให้โจทก์ที่ 2 เป็นผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนจำกัดจำเลยที่ 1 และเป็นหุ้นส่วนประเภทความจำกัดความรับผิดชอบลงทุนด้วยเงินจำนวน 500,000 บาท และให้โจทก์ที่ 3 เป็นผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนจำกัด จำเลยที่ 1 และเป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดชอบลงทุนด้วยเงิน 1,500,000 บาท ส่วนโจทก์ที่ 1 ยังคงเป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดชอบและมีเงินลงทุนเหลืออยู่จำนวน 500,000 บาท หากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสอง

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์ที่ 1 มิได้โอนหุ้นส่วนให้แก่โจทก์ที่ 2 หรือที่ 3 โจทก์ทั้งสามไม่เคยมีหนังสือจดทะเบียนการโอนหุ้นแก่จำเลยทั้งสอง โจทก์ที่ 2 และที่ 3 ไม่อาจเข้าเป็นผู้ถือหุ้นของห้างหุ้นส่วนจำกัดจำเลยที่ 1 ได้ไม่ว่าในฐานะใด การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่ในห้างหุ้นส่วนจำกัดจำเลยที่ 1 โจทก์ทั้งสามจะขอให้ศาลมีคำสั่งให้จำเลยทั้งสองไปดำเนินการหาได้ไม่เพราะสภาพแห่งนี้ไม่เปิดช่องให้ทำได้ จำเลยทั้งสองมิได้โต้แย้งสิทธิของโจทก์ทั้งสามแต่อย่างใด ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองไปดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมรายชื่อผู้ถือหุ้นใหม่ โดยให้โจทก์ที่ 1 และที่ 2 เป็นผู้ถือหุ้นจำพวกจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัดจำเลยที่ 1 ด้วยเงินลงทุน 500,000 บาท และ 1,500,000 บาทตามลำดับ โดยโจทก์ที่ 1 เหลือเงินลงทุน 500,000 บาท หากจำเลยทั้งสองไม่ไปดำเนินการดังกล่าว ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสอง

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้โจทก์ที่ 2 และที่ 3 เป็นผู้ถือหุ้นจำพวกจำกัด ความรับผิดในหุ้นส่วนจำกัดจำเลยที่ 1 ด้วยเงินลงทุน 500,000 บาท และ 1,500,000 บาทตามลำดับ นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยทั้งสองว่าการโอนหุ้นดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนหรือไม่ เห็นว่า บทบัญญัติตามมาตรา 1080 และมาตรา 1040 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นกรณีที่ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนสามัญจะโอนหุ้นของตนให้บุคคลภายนอกหรือชักนำบุคคลภายนอกเข้ามาเป็นหุ้นส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้เป็นหุ้นส่วนอื่นทั้งหมดไม่ได้ ซึ่งบทบัญญัตินี้ดังกล่าวย่อมนำมาใช้กับห้างหุ้นส่วนจำกัดด้วยโดยอนุโลมสำหรับผู้เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดที่จะโอนหุ้นของตนให้บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้เป็นหุ้นส่วนอื่นไม่ได้ แต่สำหรับผู้เป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดนั้นอาจโอนหุ้นให้แก่บุคคลภายนอกได้โดยลำพัง ไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้เป็นหุ้นส่วนคนอื่นตามที่มาตรา 1091 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติไว้ ซึ่งเป็นกรณีเฉพาะเรื่องการโอนหุ้นเท่านั้น เพราะผู้เป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดมีสิทธิอำนาจหน้าที่ และความรับผิดจำกัด และเนื่องจากมีสิทธิอำนาจหน้าที่และความรับผิดจำกัดนี้เอง คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดจึงมิใช่สาระสำคัญและการเป็นหุ้นส่วนจำพวกดังกล่าวไม่เป็นการเฉพาะตัวดังนั้น เมื่อโจทก์ที่ 1 เป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดโจทก์ที่ 1 จึงอาจโอนหุ้นเองโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้เป็นหุ้นส่วนอื่น ทั้งการโอนหุ้นดังกล่าวก็หาใช่การเปลี่ยนแปลงข้อสัญญาเดิมแห่งห้างหุ้นส่วนหรือประเภทแห่งกิจการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1032 ไม่ ที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์หยิบยกเอาคำเบิกความของนายวิโรจน์ นฤวรรค์

เจ้าหน้าที่กองทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทเฉพาะบางส่วนขึ้นวินิจฉัยไม่ได้หยิบยกในส่วนที่
นายวิโรจน์เบิกความซึ่งแสดงโดยชัดแจ้งว่าจำเลยที่ 2 แต่เพียงคนเดียวไม่สามารถ
ดำเนินการได้หากขาดความยินยอมของผู้เป็นหุ้นส่วนอื่นเป็นการไม่ชอบนั้นศาลฎีกา
เห็นว่า เมื่อการโอนหุ้นของผู้เป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดชอบตามที่บัญญัติไว้
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1091 โดยปราศจากความยินยอมของผู้
เป็นหุ้นส่วนคนอื่นก็อาจโอนได้ตั้งวินิจฉัยมาแล้ว คำเบิกความของนายวิโรจน์เป็น
เพียงความเห็นของพยาน จึงหาจำต้องหยิบยกคำเบิกความของนายวิโรจน์ดังที่
จำเลยทั้งสองฎีกามาวินิจฉัยให้โดยเฉพาะอีกไม่ เพราะที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าโจทก์
ที่ 1 เป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดชอบจะโอนหุ้นของตนโดยปราศจากความ
ยินยอมของผู้เป็นหุ้นส่วนอื่นก็โอนได้ เท่ากับศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยปัญหานี้โดยไม่
เห็นด้วยกับคำเบิกความของนายวิโรจน์ดังกล่าวอยู่ในตัวแล้ว ดังนั้น เมื่อจำเลยที่ 2
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 จึงเป็นหน้าที่ของจำเลยที่ 2ที่จะต้องดำเนินการ
ขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อผู้ถือหุ้นให้ถูกต้อง

พิพากษายืน

(เจริญ หัตถกรรม-นิเวศน์ คำผอง-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ